

Vážený pan
Gustav Vlach
Husitská 10/31
417 41 Krupka

DATOVOU SHCRÁNKOU
Plná moc

V Praze dne 6.11.2023

Věc: Předžalobní výzva k plnění ve smyslu ust. § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

Vážený pane Vlach,

kontaktuji Vás v zastoupení Tělovýchovné jednoty Krupka z.s., IČ: 46070516, se sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka, zastoupena Miroslavem Brožkem, předsedou (dále jen „**klient**“). Kopie plné moci je v příloze této výzvy.

Na základě čl. 9 odst. 11. platných stanov Vás klient tímto vyzývá k:

- a) vydání pokladny lyžařského oddílu a lyžařské školy, Kdy stav pokladny k datu 31.12.2020 byl prokazatelně ve výši **132.523,--Kč.**
- b) vydání finančních prostředků získaných z výběru oddílových příspěvků za roky 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 a 2023-2024 od členů lyžařského oddílu a lyžařské školy ve výši **379.900,-- Kč.**

Dále Vás vyzýváme k:

- a) dodatečné úhradě členských příspěvků ve výši 200 Kč za člena TJ od roku 2020, celkem tedy ve výši **63.200,--Kč.**
- b) k úhradě všech dosud neuhrazených nákladů vzniklých provozem lyžařského areálu a vleků v Horní Krupce, který spravujete, a to za období od roku 2020 až do současnosti v minimální výši **256.000,-- Kč.**
- c) k úhradě pokut za bezdůvodné obohacení od LESY ČR ve výši **280.000,--Kč**

Byť je klient nakloněn vyřešit i tuto situaci smírnou cestou, tak prosím vezměte na vědomí, že se jedná o výzvu ve smyslu ust. § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V případě, že do 30 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy nebudou veškeré pohledávky klienta uhrazeny na bankovní účet č. 1061094359/0800 a klient nebo my od Vás neobdržíme ani žádnou zprávu či jiný projev vůle, tak jsme zmocněni k vymáhání pohledávek klienta soudní cestou, což znamená, zvýšení hodnoty vymáhaných pohledávek o zákonný úrok z prodlení a náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k Vašemu dosavadnímu způsobu provozování Lyžařského areálu v Horní Krupce, neplacení energií a zanedbání svých povinností, Vás vyzýváme k bezodkladnému předání celého Areálu a veškeré příslušné dokumentace týkající se majetku, zařízení areálu a vleků ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy.

Důrazně Vás žádáme, abyste bral tuto výzvu s patřičnou vážností a učinil kroky směřující k dalšímu nepoškození oprávněných právních zájmů klienta. Klient od Vás do dnešního dne, jakožto vedoucího oddílu neobdržel jediný finanční příjem, a to i přesto, že lyžařské vleky byly v letech 2021 - 2023 prokazatelně v provozu. Tudiž jste Vy měl příjem z provozu lyžařského areálu klienta a dále jste měl příjem z provozu lyžařské školy.

Konečně Vás upozorňujeme i na to, že klient důsledně zvažuje podání trestního oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin řízení, o čemž by informoval orgány činné v trestním řízení, které by následně mohli konat nezávisle na vůli klienta.

Svým jednáním jste významným způsobem poškodil Tělovýchovnou jednotu Krupka z.s., a jste současně přímo odpovědný za minulé i budoucí finanční ztráty klienta.

Závěrem si Vás dovoluujeme upozornit a vyzvat ke zjednání nápravy ve smyslu ust. čl. 3 odst. 4 písm. c), d) stanov klienta v platném znění. Není nám známo, že byste měl uhrazen členský příspěvek, a to Vy jako fyzická osoba i jako celý oddíl a jeho jednotliví členové. Vzhledem k výše uvedenému v této výzvě máme za to, že jste závažně porušil povinnosti vyplývající z členství v klientovi a v přiměřených lhůtách výše uvedených Vás vyzýváme ke zjednání nápravy, jinak budete z klienta vyloučen.

Toliko pro tuto chvíli.

Kdyby bylo, cokoli nejasného, tak nás neváhejte kontaktovat na údajích uvedených v záhlaví této výzvy.

S pozdravem,



ŠVAJCROVÁ NEUMANN
advokátní kancelář

ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o.

Holečkova 332/5, 150 00 Praha 5, Česká republika

T: +420 257 210 396 E: info@snak.cz, Datová schránka: vumbx2x

IČ: 07262213, Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297959.

Tělovýchovná jednota Krupka z.s., klient
zastoupena Mgr. Danielem Neumannem, advokátem